

법인 대표가 자주 놓치는 것, 본인 퇴직금 세금입니다

기업의 지속가능 성장 및 CEO 자산가치 극대화를 위한 컨설팅 특급보고서
(주)정호테크 · 박정호 대표이사 · 2025년

JARVIA 컨설팅 특급보고서

제작_(주)한국FP센터

목차

- 1 I. 기업 및 대표이사 프로필
- 2 II. 재무현황 및 퇴직금 현황
- 3 III. Executive Summary — 핵심 진단 요약
- 4 IV. 전략 과제 도출 — 리스크 통합 진단
- 5 V. 맞춤형 솔루션 및 기대효과

기업 및 대표이사 프로필

항목	내용
법인명 / 업종	(주)정호테크 / 제조업 (산업용 부품)
설립 연도 / 근속	2004년 설립
연 매출 / 영업이익	약 80억 원 / 약 6억 원 (영업이익률 7.5%)
이익잉여금 / 직원 수	약 12억 원 / 정규직 35명 포함 총 40명
대표이사 / 연령	박정호 / 만 55세, 창업자 겸 최대주주(지분 60%)
연 총급여 / 근속	약 1억 4,400만 원 (월 1,200만 원) / 22년
가지급금 / 법인대출	약 8,000만 원 (미정리) / 2억 원 (대표 연대보증)
사내적립(퇴직급여 부채)	약 4억 원 — 별도 계좌·자산 분리 없음

대표이사 개인 재무현황 및 퇴직금 관련 현황

구분	항목	금액 / 상태
자산	아파트 (시가)	12억 원
자산	금융자산 (예적금·펀드·주식)	3억 원
부채	주택담보대출 (잔여 12년)	3억 원
부채	법인 연대보증(우발채무)	2억 원 (직접 채무 아님)
월 지출	생활비·교육·대출상환·보험료 등	약 900만 원
국민연금	가입 28년 → 65세 수령 예상액	약 170만 원 예상(공단 조회 필요)
정관 퇴직금 규정	포괄 조항만 존재, 지급배수 내규 없음	미정비
사외적립 / 법인보험	사외적립 0원 / 법인 명의 보험 없음	전무

Executive Summary — 지금 점검하지 않으면 수천만 원의 차이가 납니다

- 정관 미비 리스크 — 지급배수 내규 부재 시 손금 인정 한도 약 3억 1,680만 원으로 축소, 퇴직금 4억 원 수령 시 8,320만 원이 손금 불인정·근로소득 과세(최고 49.5%) 대상
- 재원 부재 리스크 — 사외적립 0원·법인보험 전무
→ 퇴직 시 법인 운영자금에서 수억 원 일시 유출 불가피, 유동성 위기 가능성
- 수령 방식 미검토 — 일시금 수령만 전제 시 퇴직소득세 약 3,312만 원, IRP 연금 전환 시 세부담이 낮아질 수 있어 수천만 원 규모 절감 가능
- 가지급금 8,000만 원 미정리
— 연 인정이자 약 368만 원 과세 지속, 퇴직 시 퇴직금과 상계 처리되어 실수령액 8,000만 원 감소
- 솔루션 3단계 — ① 정관·지급규정 정비(비용 0원)
→ ② 법인 명의 보험으로 재원 확보(월 200~350만 원) → ③ IRP 연금 전환으로 수령 최적화

최근 3개년 핵심 재무지표 추이

항목	2023년	2024년	2025년(실적 가정)	동종업계 평균
매출액	72억 원	76억 원	80억 원	65억 원
영업이익	4.8억 원	5.5억 원	6억 원	4억 원
영업이익률	6.7%	7.2%	7.5%	6.2%
이익잉여금	9억 원	10.5억 원	12억 원	8억 원
부채비율	85%	78%	72%	90%
사내적립(퇴직급여 부채)	3.2억 원	3.6억 원	4억 원	—
가지급금	6,000만 원	7,500만 원	8,000만 원	—

※ 상기 수치는 업계 기준 및 제시된 기초자료에 근거한 추정치이며, 실제 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.

리스크 통합 진단 — 3중 사각지대 현황

리스크 항목	현황 (구체적 수치)	미조치 시 영향	심각도	시급성
① 정관 퇴직금 규정 미비	포괄 조항만 존재, 지급배수 내규 없음	손금 인정 한도 약 3.17억 원으로 축소, 초과분 법인세 ↑ + 대표 근로소득 과세	상	상
② 임원 퇴직소득 한도 초과	22년 근속, 연 총급여 1.44억 원	한도 초과분은 최고 49.5% 근로소득 과세 가능 (분류과세 실효세율 예시 약 8.3%와 큰 차이)	상	상
③ 퇴직금 재원 부재	사외적립 0원, 사내적립 4억 원(부채만)	퇴직 시 운영자금 수억 원 일시 유출 → 유동성 위기	상	중
④ 수령 방식 미검토	일시금 수령만 전제	연금 전환 대비 퇴직소득세 30~40% 추가 부담 가능	중	중
⑤ 가지급금 미정리	8,000만 원, 인정이자 연 368만 원	인정이자 과세 지속 + 퇴직금 실수령액 감소 + 세무조사 리스크	중	상

전략 과제 도출 — 우선순위별 해결 방향

- 1순위: 정관·임원퇴직금 지급규정 정비 — 비용 0원, 손금 인정 범위·퇴직소득 한도 모두 확대, 퇴직 직전 변경 시 세무 부인 리스크가 커지므로 여유 있는 지금이 최적 시점
- 1순위 병행: 가지급금 8,000만 원 조기 정리 — 연 368만 원 인정이자 과세 즉시 해소, 퇴직 시 상계 방지로 실수령액 8,000만 원 보전
- 2순위: 법인 명의 보험(월 200~350만 원) 가입 — 퇴직금 재원 사외적립 + 대표 유고 시 사망보험금 5억 원으로 경영안정자금 동시 확보
- 3순위: 퇴직금 수령 방식 최적화 — IRP 연금 전환 시 이연퇴직소득 70%~50% 세율 체계 적용, 연금수령한도·수령기간을 함께 설계하여 세부담 최적화
- 전략 로드맵: 단기(1~3개월) 정관 정비·가지급금 정리 → 중기(3~12개월) 법인보험 가입
→ 장기(은퇴 시점) IRP 연금 전환으로 3단계 순차 실행

전략 1 — 정관 미정비 시 손금 인정 한도 vs 정비 후 퇴직소득 한도 구조

구분	적용 산식	금액 / 효과
정관 미정비 시 손금 한도	연 총급여 1.44억 × 1/10 × 22년	약 3억 1,680만 원
퇴직금 4억 원 수령 시 초과분	4억 원 - 3억 1,680만 원	약 8,320만 원 → 손금불산입 + 근로소득 과세(최고 49.5%)
정비 후 — 2011.12.31 이전(약 8년)	정관 배수 × 연평균 총급여 × 1/10 × 8년	정관 배수 전액 인정
정비 후 — 2012~2019년(약 8년)	연평균 총급여 × 1/10 × 8년 × 3배 한도	한도 내 퇴직소득 분류과세
정비 후 — 2020년 이후(약 6년)	연평균 총급여 × 1/10 × 6년 × 2배 한도	한도 내 퇴직소득 분류과세

출처: 법인세법 시행령 제44조 / 소득세법 시행령 제42조의2 (2026.04 기준). 지급배수의 적정 수준은 동종업계 관행 및 부당행위계산부인 리스크를 고려하여 반드시 세무사와 사전 협의 후 결정해야 합니다.

전략 2 — 법인 명의 보험 설계안 및 활용 시나리오

항목	내용
계약자 / 수익자	(주)정호테크 (법인) / (주)정호테크 (법인)
피보험자	박정호 대표이사
상품 유형	저해지환급금형 종신보험 또는 법인 전용 적립보험
사망보장	5억 원 이상
월 보험료 (추정)	약 200~350만 원 수준 (10~15년 납입, 은퇴 시점 맞춤 설계)
정상 퇴직 시 활용	보험 해지 → 해지환급금을 퇴직금 재원으로 활용 → 법인 운영자금 유출 최소화
유고(사망) 시 활용	사망보험금 5억 원 법인 귀속 → 사망퇴직금·경영안정자금·유족위로금 재원으로 활용
세무 처리	보장성(만기환급 없는 구조) → 보험료 손금산입 / 저축성·환급형 → 자산 계상 후 해지 시 차액 처리

※ 상기 보험료는 업계 평균 추정치이며 확정 보험료가 아닙니다. 실제 보험료는 보험사·상품·특약 구성·건강 상태에 따라 상이합니다. 손금 인정 범위는 상품 구조에 따라 달라지므로 가입 전 세무사와 반드시 사전 협의가 필요합니다.

전략 3 — 퇴직금 4억 원 일시금 수령 시 세부담 시뮬레이션

항목	금액
과세대상 퇴직소득	4억 원
근속연수공제 (22년)	4,600만 원
공제 후 퇴직소득	3억 5,400만 원
환산급여	1억 9,309만 원
환산급여공제	1억 359만 원
과세표준	8,950만 원
산출세액 (지방소득세 포함)	약 3,312만 원
실효세율 / 세후 실수령액	약 8.3% / 약 3억 6,688만 원

출처: 소득세법 제55조(기본세율), 소득세법 시행령 제42조의2 (2026.04 기준). 상기 수치는 법정 산식에 의한 산출 결과이며, 실제 세액은 퇴직 시점의 세법·공제 항목·개인별 사정에 따라 달라질 수 있습니다. 실행 전 세무사의 정밀 검토를 받으시기 바랍니다.

기대효과: 솔루션 실행 전 · 후 비교 (Before & After)

현재 (Before) — 3중 사각지대

- 정관 미비 → 손금 인정 한도 약 3.17억 원, 초과분 8,320만 원 근로소득 과세(최고 49.5%)
- 사외적립 0원·법인보험 전무 → 퇴직 시 운영자금 수역 원 일시 유출 위기
- 일시금 수령만 전제 → 퇴직소득세 약 3,312만 원 전후 일시 납부
- 가지급금 8,000만 원 → 연 368만 원 인정이자 과세 + 퇴직금 실수령액 감소
- 대표 유고 시 법인 보험금 0원 → 경영 공백·사망퇴직금 지급 재원 전무



솔루션 실행 후 (After) — 3단계 최적화

- 정관·지급규정 정비 → 손금 인정 범위 확대, 3구간 배수 적용으로 퇴직소득 분류과세 최대 적용
- 법인 명의 보험(월 200~350만 원, 10~15년) → 해지환급금으로 퇴직금 재원 확보, 법인 유동성 보호
- IRP 연금 전환 → 이연퇴직소득 70%~50% 세율 체계 적용, 연금 수령한도·수령기간 설계로 세부담 최적화
- 가지급금 조기 정리 → 연 368만 원 인정이자 과세 해소 + 실수령액 8,000만 원 보전
- 대표 유고 시 사망보험금 5억 원 → 사망퇴직금·경영안정자금 동시 확보

전략 4 — 가지급금 8,000만 원 정리 방안 비교

정리 방법	예상 비용	장점	유의사항
급여 정산 (상여 처분)	근로소득세 + 4대보험료	즉시 정리 가능	종합소득세 합산 → 높은 세율 적용 가능
배당 처리	세무사 정밀 산출 필요	법인 잉여금 활용	배당소득세 + 건보료 영향
부동산 현물출자	약 2,768만 원 (추정)	비용 효율성 가장 높음	적합한 부동산 보유 시에만 적용 가능
분할 상환	인정이자 지속 발생	자금 부담 분산	정리 기간 중 인정이자 과세 계속

출처: 법인세법 시행령 제89조 인정이자율 4.6% (2026.04 기준). 정리 방법별 최적안은 개인 소득 구조에 따라 달라지므로 세무사와 정밀 시뮬레이션 후 결정하시기 바랍니다.

종합 제언 — 지금 시작하면 수천만 원이 달라집니다

- 즉시 실행 (1~3개월): 세무사와 협의하여 임원퇴직금 지급규정(배수 명시) 작성 → 주주총회 결의로 정관 반영
— 비용 0원, 효과는 퇴직소득 분류과세 한도 극대화
- 병행 실행: 가지급금 8,000만 원 정리 방안 선택 → 연 368만 원 인정이자 과세 즉시 해소, 퇴직금 실수령액 8,000만 원 확보
- 중기 실행 (3~12개월): 법인 명의 종신보험 가입(월 200~350만 원) → 10년 누적 약 3억 원 규모 재원 마련, 대표 유고 시 5억 원 경영안정자금 동시 확보
- 장기 실행 (은퇴 시점): 퇴직금 전액 또는 일부를 IRP로 이전 → 이연퇴직소득 70%~50% 세율 체계 적용, 연금수령한도와 수령기간을 함께 설계하여 세부담 최적화
- 22년 근속·퇴직금 수억 원 규모에서 정관 정비 → 재원 확보 → 연금 전환이라는 3단계를 순차 실행하면, 수천만 원의 세금 차이와 법인 유동성 위기를 동시에 예방할 수 있습니다

안내 및 면책 고지

본 보고서는 제공된 기초자료와 2026년 4월 기준 세법·보험 관련 법령에 근거하여 작성된 참고용 컨설팅 자료입니다.

본 보고서에 포함된 세금 시뮬레이션, 보험료 추정치, 재무 수치 등은 법정 산식 및 업계 평균에 기반한 예시 자료이며, 실제 결과는 개인별 소득 구조, 퇴직 시점의 세법 변경, 보험사·상품·건강 상태 등에 따라 달라질 수 있습니다.

본 보고서의 내용은 세무·법률·보험 등 전문 분야에 대한 최종 의견이나 확정적 조언이 아닙니다. 실행 전 반드시 세무사·회계사·법무사·보험 전문가 등 관련 전문가의 정밀 검토 및 확인을 받으시기 바랍니다.

본 보고서의 무단 복제·배포·인용을 금지합니다.

제작_(주)한국FP센터 All Rights Reserved